

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 197/2531

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายแกะหรือผ่อน มีสนธิ กับพวก

จำเลย

นายแกะหรือผ่อน มีสนธิ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมพรหรือพร บ่อเกิด ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 จำคุกคนละ 12 ปี ฯลฯ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 146,149,151,152)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 144)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท (อันดับ 120)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ